

1504629-69.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... que o telefone que possuía "era do tráfico". Michel informou que a região onde estava o réu é conhecida pelo comércio de entorpecentes. Interrogado em juízo Claudivan negou a prática delitiva. Disse que trabalhava como "olheiro" do tráfico e para tanto ganhava, por dia, sessenta reais. Disse que quando a polícia apareceu o "menino com a pochete" fugiu. Os policiais então ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504629-69.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504629-69.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2054539/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 23247540 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2054539 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAUDIVAN DA SILVA OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos.

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de CLAUDIVAN DA SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no "caput" do art. 307, do CP, ambos com incidência da circunstância prevista na alínea "j", inciso II do art. 61, do CP. Consta da exordial que no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 8h, na Rua Ernest Renan, próximo ao nº 120, Vila Andrade, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo, para fins de tráfico, 28 porções de "crack", 25 de cocaína, 28 de "skunk", 26 de "maconha" e 15 frascos de "lança-perfume", substâncias entorpecentes causadoras de dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O

laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 131/134. O laudo de exame pericial de um telefone celular está a fls. 135/136. O laudo de exame pericial contábil está a fls. 137/140. A denúncia foi recebida (fls. 93/94) providência ratificada a fls. 117. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 112), ofertou defesa preliminar (fls. 116). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas, sendo, ao final, interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela procedência parcial desta ação penal, condenando-se o réu apenas por tráfico ilícito de entorpecentes. Por seu turno a DPE, em suma, pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, no mais tecendo outras considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais militares Bruno e Michel relataram ter avistado o réu enquanto patrulhavam. O acusado correu, mas foi alcançado e detido. Em seu poder apreenderam uma pochete contendo um telefone celular, uma folha com contabilidade, vinte e oito reais, bem como porções de "crack", cocaína, "maconha" e "lança perfume". O réu admitiu aos policiais que estava traficando drogas e que auferiria, segundo Bruno, dinheiro. Michel revelou ter o réu confessado a prática delitiva, bem como informado que o telefone que possuía "era do tráfico". Michel informou que a região onde estava o réu é conhecida pelo comércio de entorpecentes. Interrogado em juízo Claudivan negou a prática delitiva. Disse que trabalhava como "olheiro" do tráfico e para tanto ganhava, por dia, sessenta reais. Disse que quando a polícia apareceu o "menino com a pochete" fugiu. Os policiais então pegaram a bolsa e lhe imputaram a posse. Desconhecia os policiais. Quando adolescente já vendeu drogas tendo sido, duas ou três vezes, apreendido por ato infracional análogo a tráfico de entorpecentes. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, fixa-se a pena-base relativa ao tráfico ilícito de entorpecentes em 6 anos, 8 meses de reclusão e 666 dias-multa no piso mínimo unitário legal. Em razão da menoridade atenuam-se as sanções 5 anos, 6 meses de reclusão e 555 dias-multa. No que toca à circunstância agravante prevista pela alínea "j", do inciso II, do art. 61, do CP, em respeito ao sistema de precedentes, considerando decisão recente do Colendo STJ, que fixou recentemente tese no sentido da necessidade de comprovação de que tenha o agente se valido do estado de calamidade pública para cometer o delito, o que aqui não está evidenciado, deixo de proceder ao agravamento das sanções. É inviável a aplicação do §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Trata-se de acusado inegavelmente envolvido com atividade criminosa. Era o responsável pelo transporte de exorbitante quantidade de porções de diversos tipos de drogas prontas para comercialização. Como se sabe, tal atividade é perfeitamente organizada e escalonada havendo hierarquia de pessoas. Sendo assim, Claudivan não estava aleatoriamente na posse de tamanha quantidade de porções de entorpecentes, cento e vinte e dois, mas integrava engrenagem maior, com distribuição de funções. A quantidade apreendida era muito expressiva, fato indicativo, de forma incontestável, da confiança que gozava no crime organizado. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado consoante prevê o §1º, do art. 2º, da Lei nº 8072/90. Indefero o apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação penal para o fim de: I - CONDENAR CLAUDIVAN DA SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, às penas de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 555 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06; II - ABSOLVÊ-LO, com fulcro no inciso VII, do art. 386, do CPP, da imputação de haver cometido o crime previsto no art. 307, do CP. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos oficiando-se à Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP. Quanto ao telefone, bem como com relação à

pochete e a folha de caderno apreendidos, podem ser destruídos. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o réu onde se achar custodiado. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA